

1008725-31.2018.8.26.0292

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Adicional de Insalubridade

Magistrado: Rosângela de Cassia Pires Monteiro

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... de prostituição, transtorno mental, tráfico de entorpecentes, doenças contagiosas, pelo que entende fazer jus ao adicional de insalubridade.

O benefício da justiça gratuita foi deferido à autora (fls. 13).

Citado contestou o réu (fls. 18/24) sustentando, preliminarmente, prescrição. No mérito alegou que a autora não exerce função em local insalubre, conforme laudo técnico elaborado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

Vara da Fazenda Pública

Rua Quinze de Novembro, 259, Jacareí - SP - cep 12327-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008725-31.2018.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008725-31.2018.8.26.0292

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Adicional de Insalubridade

Requerente:

Valdete dos Santos Araujo

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Justiça Gratuita

Vistos

Valdete dos Santos Araújo ajuizou a presente ação em face do Município de Jacareí, visando à condenação do requerido ao reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos do período de 10/05/1995 a junho de 2009 e de dezembro de 2012 a outubro de 2016 e seus reflexos, em grau máximo (40%) ou em grau médio (20%), como restar constatado, além de indenização por danos morais estimados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, afirma o(a) autor(a) que é funcionário(a) público(a) municipal, ocupante do cargo de Agente Social, atuando diretamente com crianças e adolescentes em situação de rua, dependência química, situação de prostituição, transtorno mental, tráfico de entorpecentes, doenças contagiosas, pelo que entende fazer jus ao adicional de insalubridade.

O benefício da justiça gratuita foi deferido à autora (fls. 13).

Citado contestou o réu (fls. 18/24) sustentando, preliminarmente, prescrição. No mérito alegou que a autora não exerce função em local insalubre, conforme laudo técnico elaborado administrativamente que apontou a não existência de fatores ensejadores para o pagamento do referido adicional. Sustentou, ainda, a impossibilidade de pagamento retroativo e ausência de danos morais, bradando pelo decreto de improcedência.

Com a resposta vieram os documentos de fls. 25/51.

Houve réplica (fls. 54/55) e decisão saneadora (fls. 60/61) que determinou a

realização de prova pericial.

Foi apresentado laudo pericial (fls. 143/151), sobre o qual manifestaram-se as partes (fls. 155/159 e 161/164). Prestados os esclarecimentos às fls. 170/173, manifestaram-se novamente as partes às fls. 176 e 179.

Declarada encerrada a instrução processual, as partes manifestaram-se em alegações finais escritas, reforçando seus posicionamento anteriores (fls. 184/186 e 188/192).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, declara-se a prescrição de qualquer valor pretendido pela autora decorrente da relação laboral anterior a 05 (cinco) anos antes da data de distribuição da presente ação.

A perícia concluiu pela exposição da autora a agentes biológicos, fixando o percentual do adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20%, ao afirmar: "Após vistoria pericial, coleta de informações e depoimentos, análise da íntegra do processo e documentos fornecidos, conclui-se que: As atividades desenvolvidas pela Requerente são classificadas como insalubres em grau médio, conforme legislação regulamentadora" (fls. 150).

Considerando-se, então, que a atividade que a autora exerce durante sua jornada de trabalho o expõe a agentes biológicos nocivos à sua saúde indispensável que lhe seja pago o pretendido adicional de insalubridade no patamar médio.

No mais, não há que se falar em discricionariedade da Administração, mas sim de ato estritamente vinculado, uma vez que comprovada a situação que enseja o adicional, este é devido, restando afastada a preliminar sustentada pelo requerido.

Ressalte-se, ainda, que não é mesmo razoável que o adicional de insalubridade passe a correr apenas da homologação do laudo já que o autor estava sujeito, antes deste prazo, a condições insalubres.

A homologação do laudo confirmatória da atividade insalubre tem natureza meramente declaratória, atestando um fato que o servidor já se encontrava subjugado desde o início da atividade exercida, ou seja, apenas se constatou direito subjetivo preexistente e, portanto, adquirido (art. 5º, XXXVI, CF, e art. 6º, caput, e par. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Quanto ao pedido de danos morais, não assiste razão o(a) autor(a), haja vista que o não recebimento do adicional de insalubridade não gera danos morais. No caso concreto, não restou comprovado qualquer prejuízo à esfera moral do trabalhador, eis que se trata de típica resistência à pretensão de natureza trabalhista.

Ademais, não houve qualquer prova quanto à existência de perseguição ou humilhação contra o(a) autor(a), não procedendo, deste modo, o pedido de indenização.

Em face das considerações tecidas, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por Valdete dos Santos Araújo, condenando-se o requerido Município de Jacareí a implantar e a pagar ao(a) autor(a) o adicional de insalubridade, fixado no patamar médio de 20% sobre a menor referência salarial do Município, bem como seus reflexos, respeitada a prescrição quinquenal, corrigida monetariamente desde a data de cada parcela devida e acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês, descontados eventuais pagamentos administrativos já realizados.

Diante da sucumbência recíproca, em proporções iguais, cada parte arcará com 50% das custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte adversa (considerando que o disposto no §14, do artigo 85, do CPC, veda a compensação), cujo percentual será definido, sobre o valor da condenação, na fase de liquidação desta sentença; ficando desde já sobrestada a execução de tais verbas, em relação ao(a) autor(a), na forma do artigo 12, da Lei nº 1.060/50 e artigo 98, §3º do CPC/2015.

Sentença sujeita ao reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos da Súmula STJ nº 490: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

Publique-se.

Intime-se.

Jacareí, 30 de maio de 2022.

ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA